

# चलचित्र (नरिमाण\_प्रदर्शन\_तथा\_वितरण)\_ऐन\_२०२६

English title: Motion Picture (Production, Exhibition and Distribution) Act, 1969

चलचित्र (नरिमाण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२६ । ५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । २. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ३. चलचित्र (नरिमाण, प्रदर्शन तथा वितरण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ८ । ४ । ४. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । ३ । १० । ५. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । १० । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । १७ । ७. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२६ सालको ऐन नं. १५ । चलचित्र नरिमाण, प्रदर्शन तथा वितरण व्यवस्थिति गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सुवधिको नमित्त नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा चलचित्रको नरिमाण, प्रदर्शन तथा वितरण व्यवस्थिति गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सकोछ । १. संक्षेपित नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "चलचित्र (नरिमाण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "चलचित्र जाँच समिति" भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठन भएको समिति सम्झनु पर्छ । (ख) "चलचित्र घर" भन्नाले चलचित्र प्रदर्शन गर्ने मूल घर र सो घरले चर्चेका अरु घर जग्गालाई समेत जनाउँछ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. चलचित्र नरिमाण, वितरण र प्रदर्शन गर्न इजाजत लनु पर्ने : (१) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकदिएको अधिकृतबाट इजाजतपत्र नलाई कसैले देहायको चलचित्र नरिमाण गर्न, वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्नु हुँदैन :- । (क) कथानक चलचित्र, र । (ख) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको अन्य कसिमिको चलचित्र । (२) उपदफा (१) बमोजमि चलचित्र नरिमाण, वितरण वा प्रदर्शन गर्न दनि पर्ने दरखास्तको ढाँचा, इजाजतपत्रको ढाँचा र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्त र तर्जुमिपर्ने दस्तुर तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) चलचित्र वितरण गर्न दिने इजाजतपत्रको अवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४. चलचित्र घर नरिमाण गरी चलाउन इजाजत लनु पर्ने : नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकदिएको अधिकारीबाट इजाजतपत्र नलाई कसैले चलचित्र घर नरिमाण गर्नु हुँदैन । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(१क) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र लिएपछि चलचित्र घर नरिमाण गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृतिले गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । चलचित्र घर नरिमाण गर्नको नमित्त इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि दनि पर्ने दरखास्तको ढाँचा, इजाजतपत्रको ढाँचा र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्त र तर्जुमिपर्ने दस्तुर तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको दरखास्त परेपछि नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश सरकारले खास गरेर नमिलखिति कुराहरुलाई समेत ध्यानमा राखी दरखास्तवालालाई इजाजतपत्र दनि सक्नेछ :- । (क) दरखास्त बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । चलचित्र घर नरिमाण गर्न दिने कुनै शिक्षालय, छात्रावास, अस्पताल, सार्वजनिक महत्वको स्थान, संस्था वा सरकारी कार्यालयलाई गर्न सक्ने बाधा वा असुविधा, । (ख) जनसंख्याको आधारमा त्यस्तो चलचित्र घरको आवश्यकता, । (ग) दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुवधिको नमित्त तोकिए बमोजमि पर्याप्त व्यवस्था भएको चलचित्र घरको नक्सा पेश गरेको, । (घ) अन्य नेपाल कानून बमोजमि त्यस्तो इजाजतपत्र दनि मिल्ने वा नमिल्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. चलचित्र घर नरिमाण गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि चलचित्र घर नरिमाण गर्न इजाजतपत्र पाउने व्यक्तिले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र स्वीकृत नक्सा बमोजमिको चलचित्र घर नरिमाण गरिसक्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कुनै मनासबि कारणबाट सो म्याद भित्र चलचित्र घरको नरिमाण पूरा गर्न नसकेमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश सरकारले पटक पटक गरी बढीमा दुई वर्ष सम्मको म्याद थप दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्याद भित्र इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चलचित्र घरको नरिमाण पूरा गर्न नसकेमा नजिले पाएको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । ६. चलचित्र घरको जाँच गर्ने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजमि कुनै चलचित्र घरमा दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुवधिको नमित्त आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ छैन र चलचित्र

प्रदर्शन गर्दा प्रचलति नेपाल कानूनको पालना भएको छ वा छैन भन्ने कुरा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै बखत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँच गर्ने प्रयोजनको नमित्त पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चलचित्र घरको जुनसुकै बखत नरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) कुनै चलचित्र घरमा दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुवधिको नमित्त तोकिए बमोजमिको आवश्यक व्यवस्था नभएको वा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रचलति नेपाल कानूनको पालना नगरिएको देखिएमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो चलचित्र घर वा चलचित्रको प्रदर्शन बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) यस दफा अन्तर्गत पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश भएको मतिले पैतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ७. चलचित्र जाँच समिति: (१) कुनै चलचित्र प्रदर्शन गर्न दफा ८ बमोजमि इजाजतपत्र दिन उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार चलचित्र जाँच समिति वा समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । प्रत्येक समितिमा नेपाल सरकारले मनोनीत गरे बमोजमिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछन् । नजिहु पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारले तोकेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले तोकिए बमोजमिको पारिश्रमिक चलचित्र जाँच गराउन चाहने व्यक्तबाट पाउनेछन् । (३) चलचित्र जाँच समितिले आफ्नो कार्यवधि आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले चलचित्र जाँच समितिलाई समय समयमा आवश्यक देखेका निर्देशनहरु दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सो समितिको कर्तव्य हुनेछ । ८. चलचित्रको जाँच : (१) इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्तिले कुनै चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै तोकिएको ढाँचामा चलचित्र जाँच समितिको समक्ष दर्खास्त दिनु पर्नेछ र सो समितिले पनिसो चलचित्र जाँच गरी देहाय बमोजमि अनुमतदिन वा नदिन सक्नेछ । (क) कुनै शर्त नतोकी सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमतदिन, वा । (ख) सो चलचित्रमा कुनै काँट छाँट वा हेरफेर गरेर वा अन्य कुनै शर्त बन्देजको पालन गरेर मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अनुमतदिन, वा । (ग) सो चलचित्र १६ वर्ष नाघी सकेका वयस्कलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने शर्त तोकी अनुमतदिन, वा । (घ) सो चलचित्र सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न अनुमतदिन । (२) चलचित्र जाँच समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) अन्तर्गत अनुमतदिन वा नदिन नर्णय गर्नु अगावै दर्खास्तवालालाई आफ्नो वचिर व्यक्त गर्न मनासबि मौका दिनु पर्छ । (३) कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, मतिराष्ट्रसँगको वा वभिन्न वर्ग वा जातका बीचको सुसम्बन्धमा वरिध पर्ने वा सार्वजनिक हति, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्त विशेषको मान हानि वा अदालतको अवहेलना हुने वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । लैङ्गिक हिसालाई बढावा दिन वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन कसिमिको देखिएमा त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न चलचित्र जाँच समितिले अनुमतदिन छैन । तर चलचित्रको कुनै भागको काँट छाँट वा हेरफेर गरेर प्रदर्शन गराउँदा यस उपदफाको प्रतिकूल नहुने देखिएमा चलचित्र जाँच समितिले आवश्यकता अनुसार काँटछाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्ने अनुमतदिन सक्नेछ ।

(४) चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन गर्न अनुमतप्राप्त भइसकेको चलचित्र नेपाल सरकारको वचिरमा उपदफा (३) को प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कसिमिको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनलाई रोक्न वा आवश्यक देखे बमोजमि काँट छाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि चलचित्र जाँच समितिले गरेको नर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो नर्णय भएको मतिले पैतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । ९. वृत्तचित्र पनदेखाउनु पर्ने : (१) कुनै चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रारम्भमा र मध्यान्तरमा नेपाली रेकर्ड बजाउन र यथासम्भव वैज्ञानिक आवषिकार वा शिक्षा सम्बन्धी वा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय महत्वपूर्ण चालू घटना सम्बन्धी वृत्तचित्र पनदेखाउनु पर्छ । (२) नेपाल सरकारले इजाजतपत्र प्राप्त चलचित्र प्रदर्शकहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा नर्मिति वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त कुनै वृत्तचित्र प्रदर्शन गर्नको लागि आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शकको कर्तव्य हुनेछ । १०. टिकिट दर र श्रेणी : नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । चलचित्र घरमा कायम गरि वभिन्न श्रेणी र टिकिट दर सम्बन्धित प्रदेशले नर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०क. चलचित्र विकास बोर्डको गठन : सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा थप । (१) नेपाल सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनको लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्त वा संस्थाबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक चलचित्र विकास बोर्डको गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने चलचित्र विकास बोर्डको गठनवधि एवं अन्य कार्यहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार: नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१) नेपालको सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति वा व्यवस्थाको नमित्त आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपालभर र प्रदेश सरकारले प्रदेशभर कुनै चलचित्रको प्रदर्शन बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश दिन अगावै सम्बन्धित व्यक्तलाई आफ्नो भनाई पेश गर्ने मुनासबि माफकिको मौका दिनु पर्नेछ । (३)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार दफा १०क. बमोजमि गठति बोर्ड, समिति वा कुनै अधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ । १२. सजाय र पुनरावेदन : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नयिम वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी नजिले पाएको इजाजतपत्र समेत खारेज गर्न सक्नेछ ।

(२) कसैले यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलाई चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन वा वितरण गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिए बमोजमि जरिवाना गरी त्यस्तो चलचित्र र सो चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन वा वितरण गर्दा प्रयोग गरिएका उपकरणहरु समेत जफत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १३. नयिमहरु बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । १४. यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि दिई राखेका इजाजतपत्रहरुको मान्यता : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले चलचित्र निर्माण गर्ने, वितरण गर्ने, प्रदर्शन गर्ने र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । चलचित्र घर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दिई राखेका सबै इजाजतपत्रहरु यस ऐन बमोजमि दिएको सरह माननिछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि इजाजतपत्र प्राप्त भईराखेका कुनै चलचित्र घरको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरु बमोजमि दर्शकहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुवधि सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था नभएकामा सो बमोजमि दर्शकहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुवधिको व्यवस्था गर्नको लागि त्यस्तो चलचित्र घरको धनीले यो ऐन अन्तर्गतको नयिम प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षको म्याद पाउनेछ ।